

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Procedimento de Acesso à Informação (arts. 10 a 20 da Lei nº 12.527/2011)

Hoje iremos abordar o capítulo “Do Procedimento de Acesso à Informação (arts. 10 a 20)”.

1) Do Pedido de Acesso

Ao contrário da última aula, onde basicamente falamos sobre a transparência ativa, hoje o tema principal será a transparência **PASSIVA**. Veremos diversos procedimentos que deverão ser observados para que o interessado possa solicitar acesso a informações de seu interesse.

Pois bem, o pedido de acesso poderá ser feito por qualquer pessoa, contendo apenas a sua identificação e a especificação da informação requerida. Cabe ressaltar que **não são exigidos** do interessado **os motivos determinantes** da solicitação de informações de interesse público. Ou seja, independentemente da pretensão do solicitante, se a informação estiver disponível e não for sigilosa, o órgão/entidade deverá disponibilizá-la mediante solicitação do interessado.

*Art. 10. **Qualquer interessado** poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, **por qualquer meio legítimo**, **devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida**.*

*§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente **não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação**.*

*§ 2º Os órgãos e entidades do poder público **devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet**.*

*§ 3º **São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes** da solicitação de informações de interesse público.*

E qual seria o prazo para autorizar ou conceder o acesso?

Em regra, o acesso deverá ser autorizado ou concedido de **IMEDIATO**. Mas pode acontecer de a informação não estar disponível no momento do pedido pelo interessado ou até mesmo não ser de competência do órgão requerido. Nesses casos, o órgão/entidade deverá responder o interessado em até **20 (vinte) dias, prorrogável por mais 10 (dez) dias** mediante **justificativa expressa**, dando ciência ao requerente.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso **IMEDIATO** à informação disponível.

§ 1º **Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:**

*I - **comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta**, efetuar a reprodução ou obter a certidão;*

*II - **indicar as razões de fato ou de direito da recusa**, total ou parcial, do acesso pretendido; ou*

*III - **comunicar que não possui a informação**, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.*

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser **prorrogado por mais 10 (dez) dias**, mediante **justificativa expressa**, da qual será cientificado o requerente.

Esquematizando:

**PRAZO PARA
CONCEDER OU
AUTORIZAR O
ACESSO À
INFORMAÇÃO**

REGRA: acesso **IMEDIATO** à
informação disponível

EXCEÇÃO: 20 dias, prorrogável por mais 10 dias,
devendo:

- **Comunicar a data, local e modo** para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
- **Indicar as razões** de fato ou de direito **da recusa**, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
- **Comunicar que não possui a informação**, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

Em caso de negativa de acesso a informações por estas serem sigilosas (total ou parcialmente), é **DIREITO** do requerente obter o **inteiro teor dessa decisão**. Além disso, deverá ser informado sobre:

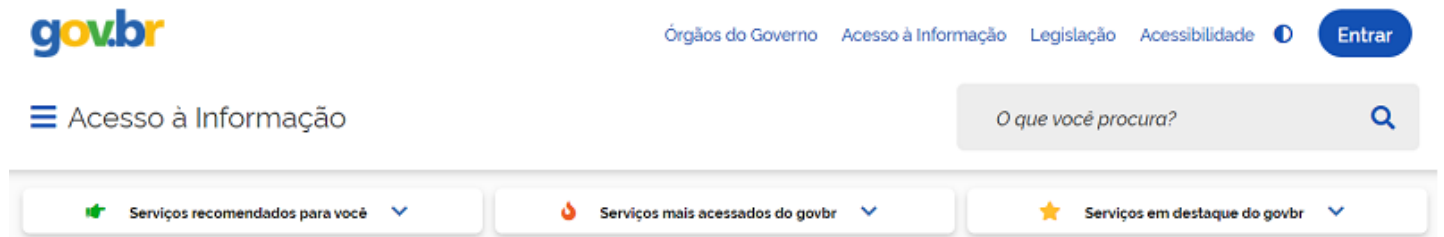
- a possibilidade de recurso;
- os prazos e condições para sua interposição; e
- a indicação da autoridade competente para sua apreciação

Veja:

Art. 11, § 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a **possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.**

Art. 14. É **direito** do requerente obter o **inteiro teor de decisão de negativa de acesso**, por certidão ou cópia.

Continuando, temos o seguinte: sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar (art. 11, § 3º). É o caso, por exemplo, em que órgão/entidade disponibiliza um "buscador" (estilo *Google*) em seu site oficial.



Se a informação estiver armazenada em formato **DIGITAL**, ou seja, que se pode acessar através de um computador, ela será fornecida nesse formato, **caso haja anuência do requerente** (art. 11, § 5º).

Agora, caso informação solicitada esteja disponível ao público em formato **impresso (papel), eletrônico (cd's, dvd's, etc) ou em qualquer outro meio de acesso universal**, serão informados ao requerente, **POR ESCRITO**, o **lugar** e a **forma** pela qual se poderá **consultar, obter ou reproduzir a referida informação**, procedimento esse que **DESONERARÁ** o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, **salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos** (art. 11, § 6º).

Em regra, o serviço de busca e de fornecimento de informação é **GRATUITO**. A **exceção** fica por conta dos casos em que esse serviço exigir **reprodução de documentos** pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Aqui poderá ser cobrado do solicitante o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, **desde que o interessado NÃO esteja em situação econômica que não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família**.

*Art. 12. O serviço de busca e de fornecimento de informação é **GRATUITO**.*

*§ 1º O órgão ou a entidade poderá cobrar **EXCLUSIVAMENTE** o valor necessário ao **ressarcimento** dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada.*

*§ 2º Estará **ISENTO** de ressarcir os custos previstos no § 1º deste artigo aquele **cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família**, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.*

OBS: O artigo 12 está atualizado conforme a Lei nº 14.129/2021.

Continuando, temos o artigo 13, que dispõe o seguinte:

*Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento **cuja manipulação possa prejudicar sua integridade**, deverá ser oferecida a **consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original**.*

*Parágrafo único. **Na impossibilidade de obtenção de cópias**, o interessado poderá solicitar que, **a suas expensas e sob supervisão de servidor público**, a reprodução seja feita por outro meio **que não ponha em risco a conservação do documento original**.*

Repare que a maior preocupação aqui é a **conservação do documento original**. Portanto, em um primeiro momento, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. Se não for possível, poderá ser solicitada a reprodução por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.

2) dos Recursos

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o interessado poderá pedir **RECURSO** em 3 (três) situações:

- indeferimento de acesso a **INFORMAÇÕES**; ou
- indeferimento de acesso às **RAZÕES DA NEGATIVA** do acesso.
- indeferimento de pedido de **DESCCLASSIFICAÇÃO** de informação

Referente à última situação (indeferimento de pedido de **DESCCLASSIFICAÇÃO** de informação), falaremos sobre ela um pouco mais adiante, quando formos explicar o artigo 17. Por enquanto, focaremos apenas nas 2 (duas) primeiras situações: indeferimento de acesso a **INFORMAÇÕES** e indeferimento de acesso às **RAZÕES DA NEGATIVA** do acesso.

Em ambos os casos, o interessado terá o prazo de **10 (dez) dias** para interpor o recurso, a contar da sua **CIÊNCIA**, que deverá ser dirigido à **autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada**. O prazo para manifestação desta autoridade é de **5 (cinco) dias**:

*Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor **recurso** contra a decisão no prazo de **10 (dez) dias a contar da sua ciência**.*

*Parágrafo único. O recurso será dirigido à **autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada**, que deverá se manifestar no prazo de **5 (cinco) dias**.*

Em se tratando de órgãos ou entidades do **PODER EXECUTIVO FEDERAL**, caso seja negado o acesso nos termos acima, o requerente **poderá recorrer novamente**, desta vez à **Controladoria-Geral da União**. Além dos motivos previstos nos incisos do artigo 16, este recurso à CGU **somente poderá ser interposto** se tiver sido submetido à **apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior** àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de **5 (cinco) dias**.

*Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à **Controladoria-Geral da União**, que deliberará no prazo de **5 (cinco) dias** se:*

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;

II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;

III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.

*§ 1º O recurso previsto neste artigo **somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União** depois de submetido à **apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior** àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de **5 (cinco) dias**.*

*§ 2º **Verificada a procedência das razões do recurso**, a Controladoria-Geral da União determinará ao órgão ou entidade que **adote as providências necessárias** para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.*

Mas e se o recurso à CGU for negado? O que acontece?

O requerente ainda poderá recorrer mais uma vez! O órgão responsável por sua apreciação será a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**:

Art. 16, § 3º **Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União**, poderá ser interposto recurso à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, a que se refere o art. 35.

Art. 35, § 1º É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para:

(...)



Curiosidade!

A Lei nº 12.527/2011 não cita os prazos para interposição e decisão do recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, mas podemos encontrá-los no Decreto nº 7.724/2012 (regulamente a LAI):

Art. 24. No caso de negativa de acesso à informação, ou às razões da negativa do acesso de que trata o caput do art. 21, desprovido o recurso pela Controladoria-Geral da União, o requerente poderá apresentar, **no prazo de DEZ DIAS, contado da ciência da decisão**, recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os procedimentos previstos no Capítulo VI.

Art. 50. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá apreciar os recursos previstos no inciso III do caput do art. 47, impreterivelmente, **até a TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA subsequente à data de sua autuação**.

Art. 47. Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações :

(...)

III - decidir recursos apresentados contra decisão proferida:

- a) pela Controladoria-Geral da União, em grau recursal, a pedido de acesso à informação ou de abertura de base de dados, ou às razões da negativa de acesso à informação ou de abertura de base de dados; ou
- b) pelo Ministro de Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada;

De forma didática, podemos resumir as "instâncias" dos recursos da seguinte maneira:

- O pedido de **acesso** é negado:
- **"2ª Instância"**: Autoridade Hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada;
- **"3ª Instância"**: Controladoria-Geral da União (CGU)
- **"4ª Instância"**: Comissão Mista de Reavaliação de Informações

Esquemmatizando os prazos dados até agora, para quem tiver negado seu pedido de acesso:

Órgão/Autoridade	Prazo para o interessado interpor Recurso	Prazo para apreciação
------------------	---	-----------------------

Autoridade Hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada	10 dias	5 dias
Controladoria-Geral da União (CGU)		Até a 3ª Reunião Ordinária subsequente à data de sua autuação
Comissão Mista de Reavaliação de Informações		

Agora há pouco comentamos sobre a terceira possibilidade de recurso, o de indeferimento de pedido de **DESCCLASSIFICAÇÃO** de informação.

Pois bem, veremos com mais detalhes na próxima aula que algumas informações poderão ser classificadas em **ULTRASSECRETA, SECRETA e RESERVADA**. Por vezes, haverá pedidos de desclassificação dessas informações (por exemplo, de ultrassecreta para secreta, de secreta para reservada, etc). Caso esses pedidos sejam **INDEFERIDOS**, o requerente também poderá recorrer da decisão. Aqui o caminho é um pouquinho diferente:

*Art. 17. No caso de **indeferimento de pedido de desclassificação** de informação protocolado em órgão da administração pública **FEDERAL**, poderá o requerente recorrer ao **Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.*

*§ 1º O recurso previsto neste artigo **somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando.***

*§ 2º **Indeferido o recurso previsto no caput** que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrassecreta, **caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações** prevista no art. 35.*

De forma didática, podemos resumir as "instâncias" dos recursos acima da seguinte maneira:

- O pedido de **desclassificação** é indeferido:
- **"2ª Instância"**: Autoridade Hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando.
- **"3ª Instância"**: Ministro de Estado da Área
- **"4ª Instância"**: Comissão Mista de Reavaliação de Informações (se o recurso indeferido tiver como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrassecreta)

O regulamento da Lei nº 12.527/2011, o Decreto nº 7.724/2012, dispõe sobre os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso referente ao **PODER EXECUTIVO FEDERAL**. O que isso quer dizer? Significa que esse Decreto não se aplica aos demais Poderes (Legislativo e Judiciário), portanto esses Poderes e o Ministério Público deverão criar seus próprios regulamentos, com base na Lei de Acesso à Informação, a respeito dos procedimentos de revisão de decisões denegatórias e de revisão de classificação de documentos sigilosos.

*Art. 18. **Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias** proferidas no recurso previsto no art. 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos **serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos**, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.*

O § 2º do artigo 19 da LAI diz o seguinte:

Art. 19, § 2º Os órgãos do **Poder Judiciário** e do **Ministério Público** informarão ao **Conselho Nacional de Justiça** e ao **Conselho Nacional do Ministério Público**, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público.

Ou seja, a respeito das decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público, serão informadas pelos:

- Órgãos do **Poder Judiciário** → **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)**; e
- Órgãos do **Ministério Público** → **Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)**.

Por fim, temos o artigo 20 da Lei nº 12.527/2011:

Art. 20. Aplica-se **SUBSIDIARIAMENTE**, no que couber, a **Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999**, ao procedimento de que trata este Capítulo.

Portanto, nos casos de pedidos de acesso à informação e seus possíveis recursos, as disposições da Lei nº 9.784/1999, que regula sobre o **Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal**, serão aplicadas de forma **SUBSIDIÁRIA**, se necessárias.

Aula finalizada! Hora do treino, caros alunos!

Bons Estudos!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960